Suchen ...

mietrecht.com » Mietkaution » **Rückzahlung der Mietkaution**

Mietkaution per Rückzahlung: Was gilt im Mietrecht?

Autor: Mathias Voigt

Aktualisiert am: 12/06/2026

Lesezeit: 6 Min.

Fasse diesen Artikel zusammen mit: ChatGPT Perplexity Claude

Zu den Kommentaren

- Anzeige -

Kurz & Knapp

Alles Wichtige zur Mietkaution und deren Rückzahlung

Wie viel Geld darf der Vermieter von der Kaution einbehalten?
Wie viel Geld die Vermieter bei der Mietkaution zurückhalten dürfen, ist nicht genau definiert. Soll die Kaution zur Deckung der Nebenkosten herangezogen werden, ist in der Regel nur der Einbehalt eines Teilbetrages üblich. Wofür die Kaution einbehalten werden kann, lesen Sie hier.

Wie lange darf der Vermieter die Mietkaution nach Beendigung des Mietverhältnisses einbehalten?
Das kommt auf die vereinbarten Fristen im Mietvertrag ab. Gesetzliche Vorgaben dazu gibt es nicht. Die Fristen liegen meist zwischen 3 und 5 Monaten, können aber auch 12 Monate betragen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Wann verjährt der Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution?

Die Rückzahlung der Mietkaution verjährt nach 3 Jahren. Mieter müssen innerhalb dieser Frist die Ansprüche anmelden. Wie sie eine Zahlungsaufforderung formulieren können, zeigt unser Muster hier.

Inhaltsverzeichnis

Paragraph 551 BGB: Mietkaution und deren Rückzahlung

Im Mietrecht hat die **Kaution die Funktion einer Sicherheit**. Vermieter können eine Mietkaution verlangen, um etwaige Schäden an der Mietsache abzusichern. Die rechtliche Grundlage dafür bildet **§ 551 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).**



Zur Mietkaution ist im BGB bezüglich der Rückzahlung nichts Explizites bestimmt.

Wurde eine Mietkaution vereinbart, gibt es nach dem Ende des Mietverhältnisses oft **Fragen zur fälligen Rückzahlung**. Gibt es eine Frist zu beachten? Wann und wie viel Kaution darf der Vermieter für die Nebenkosten einbehalten? Wann verjähren die Ansprüche?

In den nachfolgenden Abschnitten gehen wir näher auf diese Fragen ein und klären, was bei der **Mietkaution und deren Rückzahlung** wichtig ist. Allgemein darf eine Kaution nur für die Beseitigung von durch Mieter verursachte Schäden und den Ausgleich der Nebenkosten verwendet werden.

Vermieter sind bei der Mietkaution **zur Rückzahlung verpflichtet**, da ihnen das Geld nicht gehört. Darüber hinaus muss die Summe gewinnbringend auf einem vom Privatvermögen unabhängigen Konto angelegt sein. Das bedeutet auch, dass für die Mietkaution **die Rückzahlung inklusive Zinsen** zu erfolgen hat. Wie hoch die Zinsen ausfallen, hängt von der **allgemeinen Zinslage ab** und richtet sich nach den **Konditionen für Spareinlagen**. Sie sind nicht sehr hoch angesetzt und können zwischen **0,01 % und 0,8 % pro Jahr** betragen.

- Anzeige -

Rückzahlung der Mietkaution: Fälligkeit bei Auszug?



Mietkaution: Für die Rückzahlung gibt es keine einheitlichen Regelungen.

Aber **wann genau** wird die Mietkaution zur Rückzahlung fällig? Es ist nicht selten, dass es darüber zu Uneinigkeiten kommt. Grundsätzlich gilt, dass auch bei der Mietkaution für die Rückzahlung **eine Frist zu berücksichtigen** ist. Vermieter dürfen die Kaution nicht unbefristet lang zurückhalten. Wichtig ist, was im Mietvertrag vereinbart ist und ob bei der Rückgabe der Mietsache Mängel beseitigt werden müssen. **Einheitliche gesetzliche Regelungen** dazu gibt es **jedoch nicht**.

Und wie funktioniert die Rückzahlung der Mietkaution? Bei der Rückgabe der Wohnung sollte der **Zustand immer im Übergabeprotokoll** festgehalten werden. Das dient für beide Seiten als Sicherheit bzw. als Nachweis und verhindert, dass **unberechtigte Ansprüche** angebracht werden. So können Vermieter beispielsweise bei der Mietkaution die Rückzahlung nicht wegen etwaiger Mängel verzögern, wenn dies gar nicht der Fall ist.

Allerdings können Vermieter die Rückzahlung zurückhalten, wenn vom Mieter verursachte Mängel beseitigt werden oder **Rechtsstreitigkeiten offen** sind. Wichtig ist, dass die Zurückhaltung **nur bis zur endgültigen Klärung** zulässig ist.

Vermieter können bei der Mietkaution also **die Rückzahlung verzögern, wenn**:

- Mängel an der Mietsache beseitigt werden müssen
- offene Beträge im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis zu begleichen sind
- Rechtsstreitigkeiten bezüglich des Mietverhältnisses offen sind

Liegen bei der Übergabe **keine offenen Forderungen** vor, muss für die Mietkaution die Rückzahlung erfolgen und kann nicht weiter einbehalten werden. In der Regel sind in den **Mietverträgen Fristen von einigen Monaten** vereinbart, um eine eventuelle Mängelbeseitigung abzudecken. Es ist also nicht unüblich, dass bei der Mietkaution für die Rückzahlung die **Frist bis zu 6 Monate** gilt.



Mietkaution: Muss die Rückzahlung durch den Vermieter in einer Frist erfolgen?

Erfolgt die **Auszahlung persönlich**, können Vermieter **eine Quittung** über die Rückzahlung der Mietkaution verlangen. Dies dient ebenfalls der Sicherheit und **als Nachweis über die Übergabe** der Kaution.

Ausgezahlt wird die Mietkaution an die **im Mietvertrag benannten Hauptmieter**. Bei mehreren gleichberechtigten Mietern wird die Kaution aufgeteilt und **an alle anteilig ausgezahlt**.

- Anzeige -

Mietkaution: Ist die Rückzahlung von der Nebenkostenabrechnung abhängig?

In der Regel liegt die Frist zur Rückzahlung der Kaution **zwischen 3 und 6 Monaten**. Diesen Zeitraum haben Vermieter zur Prüfung. **Steht die Nebenkostenabrechnung noch aus**, kann sich die Frist auf bis zu 12 Monate verlängern. Das liegt auch daran, dass die **Abrechnung erst 12 Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums** vorliegen muss.



Mietkaution: Eine Rückzahlung kann nach der Nebenkostenabrechnung erfolgen, wenn die Fristen gewahrt werden.

Der Vermieter zahlt dann die Kaution nicht zurück wegen der Nebenkostenabrechnung. Allerdings kann dann **nur ein Teil der Mietkaution** von der Rückzahlung ausgeschlossen sein. Wurde dann eine etwaige **Nachzahlung der Nebenkosten gedeckt** und bleibt von der einbehaltenen Kaution etwas übrig, muss auch das an die Mieter ausgezahlt werden.

Wichtig ist, dass Mieter immer mitteilen, wenn sie Mietkaution einbehalten und **aus welchen Gründen das geschieht**. Nachweise und Belege für diese Gründe sind ebenfalls hilfreich bei der Kommunikation.

Sonderfälle bei der Kaution: Todesfall und Eigentümerwechsel

Die Rückzahlung der Mietkaution **bei Tod des Mieters** erfolgt in der Regel **an die Erben**, wenn das bestehende Mietverhältnis beendet wird. Es gelten hinsichtlich der Ansprüche von Vermietern die **gleichen Regelungen** wie bei jedem anderen Mietverhältnis.

Kommt es zu **einem Erbe oder einem Eigentümerwechsel**, geht die Kaution bzw. das entsprechende Konto **an den neuen Eigentümer über**. Dieser hat dann die gleichen Pflichten wie der alte Eigentümer. Er muss bei einem Ende des Mietverhältnisses also für die Mietkaution eine Rückzahlung veranlassen.

- Anzeige -

Vermieter zahlt die Kaution nicht zurück trotz Übergabeprotokoll: Was tun?

Der Vermieter zahlt die Kaution nicht zurück wegen angeblicher Mängel? Der Vermieter zahlt die Kaution nach 6 Monaten nicht zurück und begründet dies nicht? In solchen Fällen fragen sich Mieter oft, **welche Rechte sie dann haben** und wie sie am besten vorgehen können. Ist es sinnvoll, wenn der Vermieter nicht zahlt bzw. die Kaution nicht zurück übergibt, **Strafanzeige zu stellen**?

Zunächst sollten Mieter **das Gespräch suchen** und Vermieter zur Auszahlung auffordern. Wichtig ist es hier auch, dass ein Frist gesetzt wird. Diese **Aufforderung sollte immer schriftlich** erfolgen, damit ein Nachweis vorhanden ist. Der Vermieter zahlt die Kaution immer noch nicht zurück? Ein **Mahnbescheid kann der nächste Schritt** sein. Mieter sollten sich dann auch entsprechend rechtlich beraten lassen und sich informieren, wie sie einen Bescheid beantragen können.

Vermieter zahlt die Kaution nicht zurück? Eine Frist zu setzen, ist hier wichtig.

Im zweiten Schreiben sollten dann **juristische Schritte angekündigt** werden, falls bis zur nächsten Frist für die Mietkaution **keine Rückzahlung erfolgt**. Als letzte Konsequenz gibt es dann die Einreichung einer Klage.

Nachfolgend haben wir die **wichtigsten Schritte nochmals zusammengefasst**:

- Aufforderungen zur Rückzahlung der Mietkaution (schriftlich mit Sendungsnachweis)
- Fristsetzung zur Zahlung (14 Tag sind üblich)
- Wartezeit einhalten
- eventuell 2. Schreiben mit Ankündigung rechtlicher Schritte
- rechtliche Beratung einholen
- Mahnbescheid beantragen
- Klage einreichen

Mietkaution: Aufforderung der Rückzahlung als Musterbrief

Steht bei der Mietkaution die Rückzahlung aus, sollten Mieter, wie erwähnt, **Vermieter schriftlich zur Auszahlung auffordern**. Wie Mieter ein solches Schreiben formulieren können, zeigt das nachfolgende Muster. Dieses kann, wenn bei der Mietkaution die Rückzahlung aussteht, **als Mahnung** verwendet werden.

Achten Sie aber darauf, dass es sich um ein **Muster zu Anschauungszwecken** handelt und das Schreiben immer **individuell angepasst** werden sollte. Lassen Sie sich rechtlich beraten, wenn Sie Zweifel am Vorgehen haben.

Bei der Mietkaution ist die Rückzahlung Pflicht: Wann sie erfolgt, ist vom Einzelfall abhängig.

Download

Laden Sie hier kostenlos das Muster für die Aufforderung zur Rückzahlung der Mietkaution herunter!

Drucken Sie sich das Muster für die Aufforderung zur Rückzahlung am besten aus und passen dieses individuell an.

Muster Rückzahlung Mietkaution (.doc)

Muster Rückzahlung Mietkaution (.pdf)

- Anzeige -

Verjährung bei der Rückzahlung der Mietkaution

Allgemein **verjähren Ansprüche** gemäß § 195 BGB **nach drei Jahren**. Das betrifft auch die Mietkaution. Das bedeutet, Mieter müssen innerhalb von drei Jahren nach Entstehen der Ansprüche diese geltend machen. Am besten ist es immer diese **so früh wie möglich anzumelden**. Frühestens sollte das geschehen, wenn die vereinbarten Fristen nicht eingehalten wurden und keine Ansprüche aus Abrechnungen seitens des Vermieters bestehen.

Haben **Mieter keinen Nachweis über die Geltendmachung**, verjährt auch bei der Mietkaution die Rückzahlung. Die Frist beginnt **am 01. Januar des Folgejahres** nach dem Auszug.

Sind Mieter **beispielsweise im Juni 2025** ausgezogen, beginnt die dreijährige Frist **am 01. Januar 2026** und endet **mit dem 31. Dezember 2029**.

Verjährung der Rückzahlung: Eine Mietkaution kann nicht unbegrenzt lang eingefordert werden.

Teilen auf:

Weitere Ratgeber

- Mietkaution: Zulässige Vorgehensweise und rechtliche Vorgaben
- Mietkaution zahlen: Wann, wie, warum?
- Mietkaution einbehalten: Wann und wie lange dürfen Vermieter das?
- Mietkaution: Welche Höhe ist üblich?
- Mietkaution bei Eigentümerwechsel: Hier gibt es einiges zu beachten
- Auszug: Das Mietrecht definiert bestimmte Punkte
- Vermieterrechte bei einem Auszug: Was ist hier wichtig?
- Haus: Mieten kann einige Vorteile haben
- Wohnung mieten: Was Sie hier beachten sollten
- Nebenkosten- und Betriebskostenabrechnung: Hinweise für Mieter und Vermieter

Über den Autor

Mathias Voigt

Mathias Voigt studierte Jura an der juristischen Fakultät in Rostock. Sein Referendariat absolvierte er in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 ist er als Rechtsanwalt zugelassen. Seine Interessensschwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Verkehrs-, Straf- und Mietrecht.